



N° 1312 /MEF/CABM

**NOTE CIRCULAIRE**

**Pour la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects**

**(Large Diffusion)**

**Objet :** Importation des produits de la CEMAC.

Les importations des marchandises en provenance des pays membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) obéissent aux dispositions suivantes, selon leur nature et leur origine :

**1- Produits du cru :**

La valeur en douane à déclarer pour les produits du cru originaires d'un Etat membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) repose sur le barème de détermination contenu dans la note n°0000386/MDDEPIP/SG/DGDDI/DLERI/CSV du 13 novembre 2015.

A cet effet, il sera tenu compte du **poids net réel de la marchandise** importée en vue de la détermination de sa valeur sur une base spécifique définie selon sa nature ou son conditionnement.

Sur le plan tarifaire, les produits du cru sont assujettis au tarif préférentiel CEMAC ou, le cas échéant à la fiscalité prévue dans le cadre de la lutte contre la Vie Chère.

Toute autre taxation fondée sur un **prélèvement forfaitaire** ayant pour assiette un moyen de transport ou un type d'emballage, sans égard au poids réel de la marchandise importée est nulle.

**2- Produits manufacturés**

**2-1 Produits originaires de la CEMAC**

Conformément aux dispositions de la Directive n°01/99 CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999, les produits manufacturés en provenance et originaires de la CEMAC sont déclarés sur la base de leur **valeur sortie-usine** et sont assujettis uniquement à la **Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)** et aux autres taxes intérieures s'ils sont accompagnés d'un ou des documents ci-après dument délivrés par les services compétents :

- Un certificat de circulation CEMAC.
- Un certificat d'origine ;
- Un agrément CEMAC.

## 2.2- Produits pays tiers

Les produits manufacturés en provenance d'un Etat membre et originaires de pays tiers sont déclarés sur la base de leur valeur en douane déterminée conformément aux dispositions des articles 23 et suivants du Code des Douanes, à savoir leur valeur COUT-ASSURANCE-FRET (CAF).

Ils font l'objet d'une taxation relevant du tarif Extérieur Commun (TEC) et sont assujettis à l'ensemble des droits et taxes à l'importation, nonobstant leur dédouanement antérieur dans un autre pays membre, conformément aux dispositions de l'Acte 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993.

## 3- Travail Extra-légal

L'exercice des missions du service au-delà des heures légales ou ailleurs que sur son terrain normal d'action donne lieu au paiement des frais de Travail Extra-légal (T.E.L), conformément aux dispositions de l'Arrêté n°0017/MEPPDD/CAB/DGDDI du 30 juin 2017.

A cet effet, les usagers sont tenus de déposer leur demande d'ouverture et de s'acquitter des frais de T.E.L exclusivement auprès du bureau en charge du dédouanement effectif de leurs marchandises.

Il est précisé, en outre, qu'aucun prélèvement au titre du T.E.L ne sera effectué auprès des Postes ou Brigades de douanes et qu'une opération à ce titre ne saurait donner lieu à de multiples paiements auprès d'entités différentes.

Les présentes dispositions, qui tiennent lieu de rappel, sont d'application stricte et ne sauraient souffrir d'aucune dérogation sur toute l'étendue du territoire.

Fait à Libreville, le 08 MAI 2020

Le Ministre

Jean Marie OGANDAGA